

1502412-40.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, viram o autor sair correndo. A autoria já era certa. Assim, não foram os Guardas Municipais revistarem 5, 10 ou mais pessoas para achar algo, mas sim, foram direcionados ao autor do tráfico, que saiu correndo.

Diante disso, a prova produzida aos autos é válida.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502412-40.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502412-40.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2348697/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22100880 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 4041/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2348697 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 4041/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 17 horas e 35 minutos, na Avenida Nove de Julho, na altura do número

1871, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 151 porções de cocaína, 114 porções de cocaína, 22 porções de cocaína, na forma de crack e 48 porções de Cannabis Sativa L, conforme auto de exibição e apreensão de fls.09 e laudo de constatação provisório de fls.10/14, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, os guardas municipais transitavam pela Avenida Nove de Julho quando avistaram o indiciado ADRIAN entre outras pessoas que, ao notarem a presença da viatura, saíram correndo, entretanto, enquanto os demais conseguiram fugir, o indiciado ADRIAN foi alcançado tentando se esconder no imóvel de número 1871. Em poder do indiciado ADRIAN foi localizada uma sacola. No interior da sacola foram encontrados porções individuais de cocaína, crack e maconha, e o valor de R\$ 99.00 em dinheiro, na ocasião o indiciado informou que os entorpecentes estavam destinados ao comércio.

As circunstâncias da prisão demonstraram que os entorpecentes seriam destinados ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.10 a 14).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.53 a 54).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.129 a 131).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e o réu não compareceu para ser interrogado.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da preliminar.

Nada há de ilegal ou irregular no flagrante feito pelos Guardas Municipais. É que eles não realizaram abordagem aleatória. Ao contrário, em local conhecido como ponto de tráfico, viram o autor sair correndo. A autoria já era certa. Assim, não foram os Guardas Municipais revistarem 5, 10 ou mais pessoas para achar algo, mas sim, foram direcionados ao autor do tráfico, que saiu correndo.

Diante disso, a prova produzida aos autos é válida.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu não veio a juízo dar sua versão sobre os fatos.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Leandro Garcia Netto disse em juízo que estavam em patrulhamento e visualizaram indivíduos reunidos. O Adrian invadiu uma residência e com ele, foram localizados dinheiro e drogas e ele admitiu o tráfico no local.

A testemunha de acusação Alex Sandro Campos Dias disse em juízo que estavam em patrulhamento preventivo e no local que já era conhecido como imensa venda de drogas, visualizaram pessoas com sacolas nas mãos e um deles invadiu um imóvel. Em busca pessoal foram localizados R\$ 99,00 em dinheiro e drogas.

Prova firme e segura.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico (desde a menoridade, conforme fls.118 a 120). Acrescente-se que pela grande quantidade de entorpecentes embalados um a um, é possível concluir que o réu investe o seu dia-a-dia na traficância, e sem comprovar ter ocupação lícita desde a menoridade, é notório sua atividade criminosa voltada ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado a favor do réu na segunda fase, e mesmo que houvesse (confissão e menoridade relativa), a pena-base já está fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Conforme dito, apesar do réu ser menor de 21 anos, não há como diminuir a pena pela circunstância atenuante, porque já foi fixada no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que ficou provado sua atividade desde a época da menoridade. Sem dizer que diante da quantidade da droga e falta de ocupação lícita por vários anos, é indicativo de

que vem (e vinha) sobrevivendo pelo comércio ilegal.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, situação a indicar que sempre estará envolvido como o tráfico de entorpecentes porque tem desvio de conduta social desde 2018 (fls.118 a 120).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu vem respondendo o processo em liberdade.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica perdido a favor da União, o valor mencionado na denúncia, providenciando a serventia o necessário para a transferência.

Como o réu respondeu o processo em liberdade, poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA